

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3790/2530

บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์อินชัวร์นส์ จำกัด ฯ

โจทก์

บริษัท อี สเทอนมาร์ไทม์ (ประเทศ
ไทย) จำกัด กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 616, มาตรา 618, มาตรา 627, มาตรา 880

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร. ผู้รับตราส่งได้นำใบตราส่งพร้อมหลักฐานอื่นไปขอออก
สินค้าลูกปิ่นและตลับลูกปิ่นที่สั่งซื้อจากการทำเรือแห่งประเทศไทยแล้วสิทธิของผู้ส่ง
อันเกิดแต่สัญญารับขนสินค้ารายนี้ย่อมตกให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร.ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 627 โจทก์ผู้รับประกันภัยสินค้านั้นได้ชำระค่าเสีย
หายให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร. ไปยอมได้รับช่วงสิทธิมาฟ้องผู้รับขนผู้ก่อความเสีย
หายแก่สินค้ารายนี้ได้

จำเลยที่ 1 มีชื่อเป็นผู้รับสินค้าในใบตราส่ง เมื่อเรือบรรทุกสินค้ามาถึง
ประเทศไทย บริษัทตัวแทนเรือในต่างประเทศได้แจ้งให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดร. ไปติดต่อ
กับจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1เป็นผู้ติดต่อการทำเรือแห่งประเทศไทยขออนุญาตนำเรือเข้า
เทียบท่า และเป็นผู้ออกไปส่งปล่อยสินค้าให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดร.ไปรับสินค้าจากคลัง
สินค้า ดังนี้ พฤติการณ์ของจำเลยที่ 1มีลักษณะร่วมกันขนสินค้ารายนี้อันเป็นการ
ขนส่งหลายทอดตามวิธีการขนส่งทางทะเล เมื่อสินค้าเกิดความเสียหายขึ้นผู้ขนส่ง
ต้องรับผิดชอบร่วมกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 618

แม้จำเลยที่ 2 จะเป็นตัวแทนของบริษัท ซ. ผู้ควบคุมการเดินทางเรือของประเทศสหภาพโซเวียต โดยได้รับค่าตอบแทนตามอัตราสินค้าเข้าและสินค้าออกของค่าระวาง แต่ในคดีนี้เรือบรรทุกสินค้าของประเทศสหภาพโซเวียตมิได้เข้ามาในประเทศไทย โดยได้ขนถ่ายสินค้ารายนี้ให้สายการเดินทางเรืออื่นทำการขนส่งอีกทอดหนึ่งไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 2 ได้ร่วมดำเนินการขนส่งหรือได้ผลประโยชน์ในการขนส่งสินค้ารายนี้ ดังนั้นจำเลยที่ 2 ไม่ได้ร่วมขนส่งด้วยจึงไม่ต้องรับผิดชอบโจทก์.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์รับประกันภัยสินค้าลูกปืนและตลับลูกปืนให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดรุ่งจรัสแสงยนต์ ซึ่งสั่งซื้อจากประเทศสหภาพโซเวียตได้มีการขนส่งทางเรือหลายทอดมาถึงกรุงเทพ จำเลยทั้งสองได้ร่วมขนส่งกับเจ้าของเรือ ปรากฏว่าสินค้าที่ส่งมาเสียหาย โจทก์ได้ชดเชยค่าเสียหายให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดรุ่งจรัสแสงยนต์ไปแล้ว จึงมาฟ้องจำเลยทั้งสองให้รับผิดชอบพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 1 เป็นเพียงตัวแทนเรือไม่ได้ร่วมขนส่งด้วย สินค้าไม่ได้เสียหายในระหว่างขนส่งและค่าเสียหายไม่ถึงที่โจทก์ฟ้อง

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า จำเลยทั้งสองร่วมกันรับขนส่งสินค้ารายนี้พิพากษาให้จำเลยทั้งสองรับผิดชอบใช้เงินตามฟ้องพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งจรัสแสงยนต์ ได้นำใบตราส่งพร้อมหลักฐานอื่นไปขออนุยกาสินค้าลูกปิ่นและตลับลูกปิ่นที่สั่งซื้อจากการท่าเรือแห่งประเทศไทย โดยไม่ปรากฏว่ามีฝ่ายใดโต้แย้งว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดรุ่งจรัสแสงยนต์มิใช่ผู้รับตราส่งเมื่อปรากฏว่าสินค้าดังกล่าวชำรุดขาดหาย กรณีเช่นนี้จึงต้องด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 627 ซึ่งบัญญัติว่าเมื่อของถึงตำบลที่กำหนดให้ส่ง และผู้รับตราส่งได้เรียกให้ส่งมอบแล้วท่านว่าแต่นั้นไปสิทธิทั้งหลายของผู้ส่งอันเกิดแต่สัญญารับขนนั้นย่อมตกไปให้แก่ผู้รับตราส่งดังนั้นเมื่อห้างหุ้นส่วนจำกัดรุ่งจรัสแสงยนต์ ผู้รับตราส่ง ได้เรียกให้ส่งมอบสินค้าแล้ว สิทธิของผู้ส่งอันเกิดแต่สัญญารับขนสินค้ารายนี้ย่อมตกไปให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัดรุ่งจรัสแสงยนต์ตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว โจทก์ในฐานะผู้รับประกันภัยสินค้านั้นได้ชำระค่าเสียหายให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัดรุ่งจรัสแสงยนต์ไปย่อมได้รับช่วงสิทธิของห้างหุ้นส่วนจำกัดดังกล่าว มาฟ้องผู้รับขนผู้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สินค้ารายนี้ได้

สำหรับจำเลยที่ 1 นั้น คดีได้ความว่า ใบตราส่งสินค้าเอกสารหมายเลข 4 ที่บริษัท แปซิฟิค อินเตอร์เนชั่นแนล ไลน์ (พีทีอี) จำกัดผู้ขนส่งเป็นผู้ออกระบุให้จำเลยที่ 1 เป็นผู้รับสินค้า เมื่อเรือโกตารัตนามาถึงประเทศไทยบริษัทสิงคโปร์ โซเวียตชิปปิง จำกัด ตัวแทนของเรือดมิตรี โพลูยัน ประจำประเทศสิงคโปร์ ได้แจ้งการมาถึงของสินค้าให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดรุ่งจรัสแสงยนต์เจ้าของสินค้าไปติดต่อกับจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 1 เป็นผู้ติดต่อการทำเรือแห่งประเทศไทย ขออนุญาตนำเรือโกตารัตนาเข้าเทียบท่า เมื่อสินค้ารายนี้ขนถ่ายจากเรือโกตารัตนา ไปไว้ที่คลังสินค้าของการท่าเรือแห่งประเทศไทยแล้ว จำเลยที่ 1 เป็นผู้ออกไปส่งปล่อยสินค้าให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดรุ่งจรัสแสงยนต์ไปรับสินค้านั้น เห็นว่าหากจำเลยที่ 1 ไม่ดำเนินการดังกล่าว สินค้ารายนี้ก็ไม่อาจถึงมือผู้ซื้อสินค้าได้พฤติการณ์ของจำเลยที่ 1 เช่นว่านั้นจึงมีลักษณะร่วมกันขนส่งสินค้ารายนี้กับบริษัทแปซิฟิค อินเตอร์เนชั่นแนล ไลน์ (พีทีอี) จำกัด และบริษัทเจ้าของเรือดมิตรี โพลูยัน อันเป็นการขนส่งหลายทอดตามวิธีการขนส่งทางทะเลดัง

โจทก์ฟ้อง ในกรณีที่มีการร่วมกันขนส่งสินค้าหลายทอดและสินค้าเกิดความเสียหายขึ้น ผู้ขนส่งจะต้องรับผิดชอบร่วมกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 618 ฉะนั้น จำเลยที่ 1 จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์

สำหรับจำเลยที่ 2 แม้จะฟังว่าจำเลยที่ 2 เป็นตัวแทนของบริษัทชอฟฟร็อต ซึ่งเป็นผู้ควบคุมการเดินเรือของประเทศสหภาพโซเวียตโดยจำเลยที่ 2 ได้คำตอบแทนจากบริษัทดังกล่าว ในกรณีสินค้าเข้าในอัตราร้อยละ 2 ของค่าระวาง และสินค้าออกในอัตราร้อยละ 5 ของค่าระวางก็ตาม แต่ข้อเท็จจริงในคดีนี้ได้ความว่าเรือดิมตรี โพลูยัน ซึ่งเป็นเรือในประเทศสหภาพโซเวียตมิได้เข้ามาในประเทศไทย หากแต่ขนถ่ายสินค้ารายนี้ให้สายการเดินเรืออื่นทำการขนส่งอีกทอดหนึ่ง โดยไม่ปรากฏว่า จำเลยที่ 2 ได้เข้าร่วมดำเนินการขนส่ง หรือได้ผลประโยชน์ในการขนส่งสินค้านั้นด้วย ข้อเท็จจริงจึงยังรับฟังไม่ได้ว่า จำเลยที่ 2 ได้ร่วมขนส่งสินค้ารายนี้

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ใช้เงินตามฟ้องพร้อมด้วยดอกเบี้ยแก่โจทก์ นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(สัมฤทธิ์ ไชยศิริ-มาโนช เพียรสนอง-สินवल คงลาภ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ